

הכנסת העשרים וחמש

יוזם: חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות

פ/25/6168

הצעת חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים) (תיקון – מעצר מינהלי של אזרח ישראלי),

התשפ"ה–2025

1. תיקון סעיף 2 בחוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט–1979¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 2, אחרי סעיף קטן (ד) יבוא:
- "(ה) על אף האמור בסעיף זה, היה האדם אזרח ישראלי, לא יחולו הוראות סעיף זה אלא באישור ראש הממשלה וועדת השרים לענייני ביטחון לאומי כמשמעותה בחוק הממשלה, התשס"א–2001²."
2. תיקון סעיף 4 בסעיף 4 לחוק העיקרי, אחרי סעיף קטן (ג) יבוא:
- "(ג) על אף האמור בסעיף קטן (א) ובסעיף 5, הליכים בעניין מעצר של אזרח ישראלי יתקיימו לפני בית המשפט המחוזי בהרכב של שלושה שופטים בראשות נשיא בית המשפט המחוזי."

דברי הסבר

מעצר מינהלי הוא כלי חריג וקיצוני הפוגע בזכות להליך משפטי הוגן ומפר באופן בוטה זכויות אדם. לפי החוק ניתן לפגוע בחירותו של אדם ללא משפט וללא גישה מלאה לראיות. מעצר מינהלי נמנה עם אותם אמצעים דורסניים השמורים למקרים הקיצוניים ביותר איתם מתמודדת הדמוקרטיה. חוק סמכויות שעת חירום (מעצרים), התשל"ט–1979 (להלן – החוק), במתכונתו הנוכחית, אינו מבדיל בין שימוש בכלי זה נגד אזרחי מדינת ישראל לבין מי שאינם, וזאת למרות שאזרחי המדינה זוכים להיקף זכויות ועוצמת הגנה גדולה יותר מאשר מי שאינם אזרחים. בשני המקרים, הסמכות להורות על מעצר מינהלי לפי הוראות החוק כיום נתונה לשר הביטחון, לראש המטה הכללי או לראש שירות הביטחון הכללי.

נוכח זאת, ובשים לב לאופיו חסר התקדים, מוצע כי השימוש בצו זה כלפי אזרחי מדינת ישראל ייעשה רק לאחר אישור ועדת השרים לענייני ביטחון לאומי. בנוסף, ובהתאם לרציונל האמור לעיל, מוצע כי כאשר מדובר במעצר מינהלי של אזרח ישראלי, אישור הצו ושאר הוראות החוק ייעשה לפני הרכב של שלושה שופטים בראשות נשיא בית המשפט המחוזי, ולא על ידי נשיא בית המשפט המחוזי בלבד כאמור בהוראות החוק כיום.

הצעת חוק זוהי הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חבר הכנסת צבי ידידיה סוכות (פ/25/3813).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ז בתמוז התשפ"ה (23.07.2025)

¹ ס"ח התשל"ט, עמ' 76.

² ס"ח התשס"א, עמ' 168.